

1503153-11.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... na polícia, confessou parcialmente o tráfico, dizendo que no dia estava trabalhando como "vigia" do ponto de tráfico e que gritou ao ver as viaturas. Disse, ainda, que não portava drogas, mas que ela foi forjada pelos policiais ao se negar a informar quem eram os donos da droga.

Não custa lembrar, entretanto, que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503153-11.2019.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503153-11.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2327251/2019 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 8471908 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

12743/19/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2327251 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

12743/19/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO LUIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Sérgio Luiz da Conceição Santos foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, os quais se deram em 10 de Novembro de 2019.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data foram ouvidos dois policiais militares, assim como o réu foi interrogado.

Decido.

O réu, em juízo, repetindo o que havia dito na polícia, confessou parcialmente o

tráfico, dizendo que no dia estava trabalhando como “vigia” do ponto de tráfico e que gritou ao ver as viaturas. Disse, ainda, que não portava drogas, mas que ela foi forjada pelos policiais ao se negar a informar quem eram os donos da droga. Não custa lembrar, entretanto, que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação nele formulada. Vale dizer, assim, que no processo penal o réu se defende da “causa de pedir” que, justamente por isso deve, na forma do artigo 41 do CPP, estar exaustivamente descrita.

Essa colocação é necessária porque a denúncia imputa ao réu as condutas de “vender” e “trazer consigo”, além do que, expressamente, ter entregue uma porção de drogas para um usuário que estava em Jeep Renegade de cor preta.

Diga-se, ainda, que a denúncia descreve que o réu transportava as drogas em uma sacola plástica.

Pois bem, nos depoimentos dos policiais ouvidos hoje na audiência nenhuma dessas duas circunstâncias, absolutamente relevantes para o caso concreto, aparecem de forma clara.

Os policiais até fazem referência a um veículo de cor preta mas, principalmente no segundo depoimento, após ter sido expressamente perguntado sobre isso. Nenhum deles mencionou ter visto o réu entregando algo para o ocupante do veículo, sendo que o segundo depoente, duas vezes, afirmou ter abordado o réu porque ele estava em um “ponto típico de tráfico de drogas”.

Mais ainda, nenhum dos policiais se recordou com precisão de onde estavam as drogas, afirmando que estavam “no bolso e na mão” do réu, sem mencionar a sacola. Ora, tendo em vista o tipo de situação descrita nos autos, o fato do condutor do veículo não ter sido abordado (apesar da ocorrência contar com uma viatura e duas motocicletas, de acordo com o segundo depoente), aliados a tais inconsistências no depoimento dos policiais não trazem a necessária segurança.

Por outro lado, obviamente não de desconhece que a função de “campana” constitui auxílio ao tráfico. Todavia, não foi esta a imputação trazida e descrita na denúncia, não sendo a hipótese de aplicação dos institutos de emendatio ou mutatio libelli.

Assim sendo, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo o réu, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Campinas, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA